

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale n. 443 del 10/12/2021 <u>COPIA</u>
---	---	--

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 45 del 10/12/2021

OGGETTO: studio legale avv. Massimo Gimigliano con studio in Catanzaro via M. Jannelli n. 9 - Sentenza n. 335/2021 Giudice di Pace di Catanzaro – Giovanna Febbraro/Comune di Squillace (RG 4536/2020) - pagamento competenze legali - .

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che

- questo Ufficio nella gestione dei ricorsi alle sanzioni del Codice della Strada è stato chiamato a costituirsi presso il Giudice di Pace di Catanzaro, in difesa dell'Amministrazione Comunale, nel giudizio instaurato dalla sig.ra Giovanna Febbraro, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gimigliano dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro (R.G. 4536/2020);
- il Giudice adito, dott.ssa Brigida Sauro, con sentenza n. 335/2021 ha accolto il ricorso, condannando l'Ente al pagamento delle spese e competenze di giudizio ammontanti complessivamente ad €. 308,00 di cui € 43,00 per spese, € 265,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- con fattura n.FATTPA3_21 acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/12/2021, n. prot. 6513, l'avv. Massimo Gimigliano con studio in Catanzaro via Jannelli n.9, ha richiesto la liquidazione delle spese processuali pari ad €. 429,67 comprensive di spese forfetarie, IVA e C.P.A., ritenuta d'acconto;
- le suddette spese legali sono state riconosciute quali debiti fuori bilancio con la delibera di consiglio comunale n. 24 del 5.9.2021 e può essere imputata sull'intervento cap. 1086 – cod.0301103 - impegno n. 225 del bilancio corrente;
- visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- visto il D.S. con cui gli sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del citato T.U. 267/2000;
- visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- di liquidare la somma di cui alla sentenza n. 335/2021, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro nella causa Febbraro Giovanna/Comune di Squillace, in favore dell'avv. Massimo Gimigliano con studio in Catanzaro via Jannelli n.9, riconosciuta quale debito fuori bilancio con la delibera del consiglio comunale n. 24 del 5.9.2021 come da fattura inviata all'Ente.
- di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione sull'intervento cap. 1086 – cod.0301103 - impegno n. 225 del bilancio corrente;

Il Responsabile del Settore
f.to avv. Alessandro Consolo

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 443 del 10//2021 Si appone visto per la regolarità contabile.

Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 1086 cod. 0301103 con impegno 225 del bilancio corrente

Squillace li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 -comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale
Squillace li _____

Il Responsabile del Settore
avv. Alessandro Consolo

